

ENTENTE DU PROGRAMME DE CONGÉLATEUR MINI MELTS (SORBET)

La présente entente de programme de congélateur (l'« Entente ») est conclue à la date de la dernière signature ci-dessous (la « Date d'entrée en vigueur »).

1. Parties

Fournisseur

1219871 Alberta Ltd. faisant affaire sous le nom de Mini Melts of Canada

Adresse : 3041 – 3 Highland Park Green NE, Airdrie, AB T4A 0X4

Courriel : sales@minimelts.ca

Téléphone : 403-537-1045

Détaillant

Nom légal : _____ Nom d'exploitation (si différent) : _____

Adresse : _____

Courriel : _____

Téléphone : _____

2. Définitions

- « Produits » désigne les produits de sorbet de marque Mini Melts®.
- « Congélateur » désigne le congélateur fourni par le Fournisseur.
- « Exigence minimale d'achat » désigne des achats de Produits totalisant 2 500 \$ CAD par année civile, à l'exclusion des taxes, rabais, crédits et retours.
- « Frais de location » désigne 50 \$ CAD par mois, plus les taxes applicables.

3. Propriété et utilisation du congélateur

Le Fournisseur peut fournir au Détaillant un congélateur sans frais, exclusivement aux fins d'entreposage et de vente des Produits.

Le Détaillant reconnaît et accepte que :

- le congélateur demeure en tout temps la propriété exclusive du Fournisseur;
- le congélateur ne peut être utilisé que pour entreposer les Produits fournis par le Fournisseur;
- le Détaillant est responsable de maintenir l'alimentation électrique du congélateur;

- le Fournisseur n'est pas responsable des pertes résultant de pannes ou d'interruptions d'électricité;
- le Fournisseur est responsable des pertes de produits résultant d'une défaillance majeure du congélateur.

Aucun droit de propriété, droit locatif ni sûreté sur le congélateur n'est transféré aux termes de la présente Entente.

4. Prix des produits et exigences de commande

4.1 Prix des produits

- Packs de sorbet (24 unités par caisse) : 67,44 \$ CAD par caisse, plus les taxes applicables (2,81 \$ par unité)
- Les prix peuvent être modifiés sur préavis écrit du Fournisseur

4.2 Commande initiale

Le Détaillant convient que la commande initiale en vertu de la présente Entente doit comprendre un minimum de 12 caisses de Produits.

4.3 Commandes subséquentes

Toute commande subséquente doit comprendre un minimum de 6 caisses par commande. Le Fournisseur se réserve le droit de refuser toute commande ne respectant pas ces minimums.

4.4 Frais de livraison

Chaque commande est assujettie à des frais de livraison de 20 \$ CAD par commande, plus les taxes applicables.

5. Exigence minimale d'achat

Comme condition au maintien du congélateur sans frais, le Détaillant s'engage à acheter un minimum de 2 500 \$ CAD de Produits par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

6. Structure du programme de congélateur (gratuit vs location)

6.1 Congélateur sans frais

Le congélateur est fourni sans frais tant que le Détaillant respecte l'Exigence minimale d'achat.

6.2 Conversion en location

Si le Détaillant ne respecte pas l'Exigence minimale d'achat pour une année civile, alors à compter du premier jour de l'année civile suivante :

- le congélateur sera automatiquement converti en location mensuelle;
- le Détaillant devra payer des frais de location de 50 \$ CAD par mois, plus les taxes applicables.

Aucun amendement ni accord additionnel n'est requis pour que cette conversion prenne effet.

7. Options du Fournisseur en cas de non-respect

Si le Détaillant ne respecte pas l'Exigence minimale d'achat, le Fournisseur peut, à sa seule discrétion et sur avis écrit :

- a) maintenir la relation selon les modalités de location;
- b) retirer le congélateur des lieux du Détaillant;
- c) résilier la présente Entente.

8. Frais de location et paiement

Les frais de location :

- sont facturés mensuellement ou selon toute autre modalité déterminée par le Fournisseur;
- sont payables conformément aux modalités de paiement du Fournisseur;
- le défaut de paiement constitue un manquement important à la présente Entente.

9. Accès et retrait du congélateur

Le Détaillant doit fournir un accès raisonnable durant les heures normales d'exploitation aux fins d'inspection, d'entretien ou de retrait du congélateur.

Le Détaillant s'engage à collaborer pleinement et à s'assurer que le congélateur est accessible et non obstrué.

10. Crédit d'inventaire lors du retrait du congélateur

Si le Fournisseur retire le congélateur, il accordera au Détaillant un crédit pour les Produits restants dans le congélateur au moment du retrait, à condition que ces Produits :

- soient non ouverts, non endommagés et vendables;
- aient été entreposés conformément aux exigences de température et de manipulation du Fournisseur;
- soient vérifiés par le Fournisseur ou son représentant au moment du retrait.

Aucun crédit ne sera accordé pour les produits endommagés, expirés, mal entreposés, ouverts ou provenant d'un autre fournisseur.

11. Risque de perte

Sous réserve des crédits prévus à l'article 10 et des pertes couvertes à l'article 3, le Détaillant assume tous les risques de perte, de dommage ou de détérioration des Produits en sa possession.

12. Durée et résiliation

Le Fournisseur peut résilier la présente Entente sur avis écrit si le Détaillant :

- omet de payer les frais de location à échéance;
- ne respecte pas toute obligation importante prévue à la présente Entente.

À la résiliation, le Détaillant doit immédiatement cesser d'utiliser le congélateur et collaborer à son retrait.

13. Consentement aux messages texte (SMS)

En signant la présente Entente, le Détaillant consent expressément à recevoir des messages texte (SMS) de Mini Melts relativement aux commandes, livraisons, mises à jour de compte, promotions et communications opérationnelles.

Le Détaillant reconnaît que :

- la fréquence des messages peut varier;
- des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer;
- le consentement n'est pas une condition d'achat;
- il peut se désinscrire en tout temps en répondant STOP.

14. Loi applicable



Mini Melts of Canada
3041 – 3 Highland Park Green NE, Airdrie, AB T4A 0X4
Phone: 403-537-1045
Email: sales@minimelts.ca

La présente Entente est régie par les lois de la province où est situé le Détaillant ainsi que par les lois fédérales applicables du Canada.

15. Entente complète

La présente Entente constitue l'intégralité de l'accord entre les parties relativement au congélateur et remplace toute entente, convention ou déclaration antérieure.

FOURNISSEUR

Signature : _____

Nom : _____

Titre : _____

Date : _____

DÉTAILLANT

Signature : _____

Nom : _____

Titre : _____

Date : _____